JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO LOS PROFESIONALES
Comuna 10 — Armenia, Quindío
Personería Jurídica desde 1998 — Certificado Cámara de Comercio N° 1.280
Directiva 2026–2030 inscrita mediante Resolución N° 282 del 23 de junio de 2026
[redacted] — Tel./WhatsApp: [redacted] — jaclosprofesionales@gmail.com

Oficio JAC-007-2026
Armenia, Quindío, 25 de julio de 2026

Señora
LUZ NARDELY RODRÍGUEZ NIETO
Presidenta
ASOCOMUNAL Comuna 10 «Quimbaya» — Armenia
Personería Jurídica 075 del 30 de mayo de 2013 — NIT 900626155-5
comuna10armenia@outlook.com

Señores
TRIBUNAL DE GARANTÍAS — ASOCOMUNAL COMUNA 10
Sra. Ángela Menza Escudillo · Sra. Jennifer López · Sr. Sahid Ahmad Díaz
E. S. D.

Asunto: Derecho de petición de información y de copias (Art. 23 de la Constitución Política; Arts. 14 y 32 de la Ley 1755 de 2015; Art. 23, literal c), de la Ley 2166 de 2021) y constancia de reserva de derechos — Proceso electoral ASOCOMUNAL Comuna 10.

Respetadas señoras y respetado señor:

MAURICIO RODRÍGUEZ HERRERA, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía N° [redacted], obrando en calidad de Presidente y Representante Legal de la **Junta de Acción Comunal del Barrio Los Profesionales** de la Comuna 10 de Armenia, cuya directiva 2026–2030 fue inscrita mediante **Resolución N° 282 del 23 de junio de 2026**, me permito elevar respetuosa petición de información y de copias, y dejar las constancias que adelante se expresan.

I. ANTECEDENTE

1. El **18 de julio de 2026, a las 2:36 p. m.**, esta Presidencia recibió por primera vez copia del Acta de la Asamblea Preparatoria de Elecciones celebrada el 25 de junio de 2026, en la cual se definieron la integración del Tribunal de Garantías, el sistema de postulación, el plazo de entrega de planchas (15 de julio de 2026), el horario de recepción (4:00 p. m. a 7:00 p. m., de lunes a viernes), la persona encargada de recibirlas, el lugar de votación y el horario de la jornada. Esta Junta **no fue convocada a dicha asamblea ni asistió a ella**.

2. La señora **ENERIED VALLEJO MONTENEGRO**, Vicepresidenta y delegada de esta Junta, se presentó el 15 de julio de 2026 **aproximadamente a las 7:15 p. m.** con la documentación de la plancha, y se le informó que el acta de recepción ya había sido cerrada y firmada. Esta Presidencia **no conoce la hora exacta en que dicha acta fue cerrada ni en que fue suscrita**, ni qué integrantes del Tribunal de Garantías se encontraban presentes en esos momentos.

3. La presente petición tiene por objeto obtener la información y las copias que permitan a esta Junta conocer con exactitud las actuaciones surtidas, **sin que ello comporte imputación alguna** a esa Presidencia ni a los integrantes del Tribunal de Garantías.

II. PRECISIÓN SOBRE LA ACREDITACIÓN DE DIGNATARIOS Y DELEGADOS

Con el ánimo de disipar los equívocos planteados en su comunicación del 17 de julio de 2026, esta Presidencia precisa:

— **Acreditación.** Conforme al artículo 37 de la Ley 2166 de 2021, la calidad de dignatario se adquiere con la elección y se acredita según los estatutos, **con sujeción al principio de buena fe**. En este caso se acredita con la Resolución N° 282 del 23 de junio de 2026, que ya obra en poder de esa Asociación según usted misma lo reconoce en el numeral 15 de su comunicación. El numeral 4 del acta del 25 de junio de 2026 establece, además, que la verificación de los delegados se realiza con el nombre de la junta y *el número de la resolución*.

— **Contenido legal del libro de afiliados.** El artículo 65, literal d), de la Ley 2166 de 2021 dispone que el libro de registro de afiliados contiene **«los nombres, identificación y dirección de los afiliados, así como las novedades que registran en lo que respecta a sanciones, desafiliaciones, delegaciones»**. Los datos adicionales requeridos por esa Presidencia —fecha de nacimiento, correo electrónico, número telefónico y ocupación— exceden ese contenido legal.

— **Protección de datos de terceros.** Dichos datos adicionales son datos personales de terceros, cuyo tratamiento y transmisión requieren la **autorización previa, expresa e informada de cada titular**, conforme al artículo 9 de la Ley 1581 de 2012 y al principio de libertad consagrado en el literal c) de su artículo 4. Esta Presidencia no está facultada para entregarlos de manera unilateral; se encuentra recabando dichas autorizaciones y las remitirá tan pronto se obtengan.

— **Afiliación de la Junta.** Esta Junta es organismo afiliado a esa Asociación (Art. 21, numeral 2, de la Ley 2166 de 2021). El acta del 25 de junio de 2026 lo reconoce al consignar, en la verificación del quórum, que existen **trece (13) juntas de acción comunal afiliadas** y relacionar entre ellas a la Junta de Profesionales. La calidad de afiliado solo se pierde por las causales del artículo 28 ibídem y previo agotamiento del debido proceso ante la Comisión de Convivencia y Conciliación (parágrafo 1); **en ningún caso se extingue por la no remisión de datos de contacto**.

III. PETICIONES

Solicito respetuosamente que se expida a esta Junta copia íntegra y legible de los siguientes documentos o, en su defecto, certificación de que no existen:

1. **Acta de recepción y cierre de planchas del 15 de julio de 2026**, con constancia expresa de: (i) hora de apertura de la recepción; (ii) hora exacta de cierre; (iii) hora exacta de suscripción del acta; (iv) integrantes del Tribunal de Garantías presentes al momento del cierre y al momento de la firma; (v) demás personas presentes en la mesa de recepción; y (vi) hora en que se presentó la señora Eneried Vallejo Montenegro con la documentación.

2. **Convocatoria dirigida a esta Junta para la Asamblea Preparatoria del 25 de junio de 2026**, con constancia de envío y de recepción, y con acreditación de los requisitos mínimos del artículo 43, parágrafo 2, de la Ley 2166 de 2021. Se solicita precisar qué dignatario la comunicó, habida cuenta de que el numeral 6 del acta reconoce que el cargo de Secretario General se encontraba vacante por renuncia del señor Javier Bedoya y que la secretaria ad-hoc fue elegida en el desarrollo de esa misma sesión.

3. **Planilla de asistencia de la Asamblea Preparatoria del 25 de junio de 2026**, la cual el numeral 4 del propio acta anuncia como anexo y que no fue remitida con la copia entregada el 18 de julio de 2026.

4. **Soporte documental de las renuncias de delegados de esta Junta** a que alude el numeral 5 del acta, con indicación de nombres, fechas y constancia de radicación. Se solicita precisar si se refieren a los delegados de

la directiva saliente o a los inscritos en la Resolución N° 282 del 23 de junio de 2026, expedida dos (2) días antes de esa asamblea.

5. **Certificación de cierre del libro de afiliados** suscrita por el Tribunal de Garantías junto con el secretario, conforme al artículo 35, parágrafo 3, literal c), de la Ley 2166 de 2021, con indicación de si esta Junta figura inscrita como afiliada y desde qué fecha.

6. **Copia íntegra de los Estatutos vigentes de ASOCOMUNAL Comuna 10**, en particular los artículos 55 y 90 y las disposiciones sobre impugnación —causales, número de demandantes, término y procedimiento— cuya inclusión exigen el artículo 15, parágrafo 1, literal i), y el artículo 57 de la Ley 2166 de 2021.

7. **Relación de las planchas inscritas** para la jornada del 26 de julio de 2026, con indicación de la fecha y la hora de radicación de cada una.

IV. CONSTANCIAS Y RESERVA DE DERECHOS

1. Esta Junta **no acepta, expresa ni tácitamente**, la exclusión de su plancha del proceso electoral en curso, ni renuncia a ninguno de los derechos que le asisten como organismo afiliado.

2. Esta Presidencia **se reserva el derecho de responder de fondo** la comunicación del 17 de julio de 2026, una vez cuente con la información solicitada en el capítulo III. El presente oficio **no constituye respuesta de fondo** a dicha comunicación.

3. Esta Junta **se reserva el ejercicio de las acciones de impugnación** previstas en los artículos 50, literal d), 53 y 57 de la Ley 2166 de 2021, ante la Comisión de Convivencia y Conciliación del organismo comunal de grado inmediatamente superior, así como las demás actuaciones administrativas que resulten procedentes.

4. Se deja constancia de que esa Presidencia solicitó expresamente, mediante mensaje del 15 de julio de 2026 (11:59 a. m.), que la información fuera remitida *«así sea por este medio»*, y de que su oficio del 2 de julio de 2026 habilitó de manera expresa el correo electrónico y el WhatsApp como canales de remisión. La comunicación escrita entre las partes se encuentra, por tanto, plenamente habilitada. Ello es además concordante con el artículo 31, inciso segundo, de la Ley 2166 de 2021, que admite reuniones presenciales, remotas o mixtas.

V. FUNDAMENTO Y TÉRMINO

— **Artículo 23 de la Constitución Política** y artículo 32 de la Ley 1755 de 2015, que extiende el derecho de petición a las organizaciones privadas con o sin personería jurídica. Su **parágrafo 3** dispone que ninguna entidad privada podrá negarse a la recepción y radicación de solicitudes y peticiones respetuosas.

— **Artículo 23, literal c), de la Ley 2166 de 2021:** es derecho de los afiliados fiscalizar las gestiones de la organización comunal, examinar los libros o documentos y solicitar informes al presidente o a cualquier dignatario del organismo.

— **Artículo 18, literales n) y o), de la Ley 2166 de 2021:** principios de transparencia y publicidad, conforme a los cuales todas las actuaciones y decisiones de los organismos de acción comunal son de conocimiento de sus afiliados y deben ser difundidas.

— **Término.** Se solicita respuesta dentro de los **diez (10) días** previstos para las peticiones de documentos y de información en el artículo 14, numeral 1, de la Ley 1755 de 2015, aplicable en concordancia con el artículo 32 ibídem.

Se remite copia de este oficio a la Personería Municipal de Armenia, en atención a lo dispuesto en el **parágrafo 2 del artículo 32 de la Ley 1755 de 2015**, según el cual los personeros municipales prestarán asistencia eficaz e inmediata

a toda persona que la solicite para garantizarle el ejercicio del derecho de petición ante organizaciones privadas. Se remite igualmente copia a la Unidad de Participación Ciudadana de la Alcaldía de Armenia, entidad de inspección, vigilancia y control (Art. 74, literal b), de la Ley 2166 de 2021).

VI. CONSTANCIA DE INTEGRIDAD DEL DOCUMENTO

El presente oficio consta de **4 (cuatro) páginas útiles**, numeradas consecutivamente, todas ellas identificadas al pie con el número de oficio, la fecha, el nombre de esta Junta y la identificación de quien lo suscribe. **Termina con la firma que aparece a continuación.** Cualquier folio que no lleve la numeración consecutiva y el pie de página aquí descritos, o que se presente separado del conjunto, **no hace parte de este documento y no compromete a esta Junta ni a quien lo suscribe**. Se solicita a los destinatarios conservar el documento completo y foliado.

Agradezco la atención prestada y quedo atento a su respuesta.

Atentamente,

firma retirada

MAURICIO RODRÍGUEZ HERRERA
C.C. N°
Presidente y Representante Legal
Junta de Acción Comunal Barrio Los Profesionales

Notificaciones:

Correo institucional: jaclosprofesionales@gmail.com
Dirección: , Barrio Los Profesionales, Armenia (Q.)
Teléfono / WhatsApp:

Copia:

• Unidad de Participación Ciudadana — Alcaldía de Armenia
• Secretaría de Desarrollo Social — Municipio de Armenia
• Personería Municipal de Armenia
• Comisión de Convivencia y Conciliación — ASOCOMUNAL Comuna 10

Anexo:

• Copia de la Resolución N° 282 del 23 de junio de 2026.